



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0003362-89.2016.8.26.0635 Controle nº 0517/2016**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARIO LIVRAMENTO JUNIOR**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Richard Francisco Chequini**

VISTOS.

MARIO LIVRAMENTO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei Federal n. 11.343/2006, porque, como narra a denúncia, no dia 24 de março de 2016, por volta das 16h15min, na Rua 24 de maio, altura do n. 53, República, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo para entrega a terceiras pessoas mediante pagamento, 15,3 gramas de maconha, acondicionada em 10 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado da acusação. Sobreveio defesa preliminar¹. Houve o recebimento da denúncia². Em instrução foi ouvida uma testemunha comum. Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio. Nos debates, as partes postularam a parcial procedência da ação, nos termos do artigo 28 da Lei de regência.

Síntese do necessário.

Relatado, **DECIDO**.

Denúncia **PROCEDENTE em parte**.

¹ Fl. 71/72.

² Fl. 73.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****20ª VARA CRIMINAL****AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 88/90.

A autoria é igualmente certa.

Segundo restou apurado, na data e local mencionados na denúncia, o acusado trazia consigo maconha para ser vendida. Policiais militares em patrulhamento de rotina foram cientificados de tal fato por meio de denúncia anônima, que informava sobre o comércio espúrio, além de descrever as características da pessoa que praticava o ilícito. Assim, ao diligenciarem ao local indicado, visualizaram o réu, que possuía características compatíveis com aquela informada na denúncia, razão pela qual o abordaram e localizaram em seu poder o entorpecente mencionado na exordial acusatória.

O policial Fernando celestino relatou que estava em patrulhamento de rotina com outro miliciano quando foram acionados pelo COPOM, que transmitiu informações sobre a possível prática do delito de tráfico de entorpecentes, indicando o local e as características da pessoa que estaria praticando o delito. Em virtude disso, rumaram ao lugar indicado e lá avistaram o acusado, com características similares as fornecidas na denúncia. Ao abordarem o réu, localizaram em seu poder maconha, além de R\$10,00 em dinheiro.

Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio.

Diante de tal prova, procede parcialmente a acusação.

Não é possível falar-se em tráfico para o caso dos autos. Acolho, no ponto, as manifestações da partes no sentido da desclassificação da imputação para aquela do artigo 28 da Lei de regência. Assim, tais fundamentos ora adoto e tomo por razões de decidir, motivando-os “per relationem”, conforme entendimento do C. Supremo Tribunal



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Federal³.

Isso posto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de **CONDENAR** o réu **MARIO LIVRAMENTO JUNIOR**, qualificado nos autos, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11343/2006. Considerando o fato de já ter sido detido em flagrante, com custódia preventiva, **JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE**, pelo integral cumprimento da pena.

O réu respondeu solto ao processo, faculto-lhe assim a apelação.

Já juntado o laudo químico-toxicológico definitivo, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Quanto ao numerário apreendido, determino seu perdimento em favor da FUNAD.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

³ AI 825.520-AgR-ED/SP ; ARE 791.637-AgR/DF ; HC 85.338/SP; RHC 11602, dentre tantos outros.